

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3020/2537

นาง รัง ดี แป้น หรือ บั้น เพชร
นาย บ่าย บั้น เพชร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 535

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ฟ้องโจทก์อ้างว่าโจทก์จดทะเบียนยกที่ดินให้จำเลยโดยเสนหาจำเลยให้การว่ามีใช้การให้โดยเสนหาแต่เป็นการให้โดยมีค่าตอบแทนทั้งมีค่าการติดพันโดยโจทก์กับจำเลยตกลงกันว่าจำเลยให้โจทก์เก็บค่าเช่าในที่ดินจนกว่าโจทก์จะถึงแก่กรรม และเมื่อโจทก์ถึงแก่กรรมจำเลยจะออกค่าทำศพให้ เท่ากับจำเลยต่อสู้ว่าการยกให้ที่ดินรายนี้เป็นการให้ทั้งมีค่าการติดพันและเป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ แม้ศาลชั้นต้นจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าการให้ตามฟ้องเป็นการให้โดยมีค่าการติดพันหรือไม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ก็มีอำนาจวินิจฉัยว่าการให้ของโจทก์มิใช่เป็นการให้โดยมีค่าการติดพันแต่เป็นการให้เพื่อเป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ได้ มิใช่เป็นการวินิจฉัยนอกคำฟ้องคำให้การ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2528 โจทก์จดทะเบียนยกให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 16235 แก่จำเลยโดยเสนหา ไม่มีค่าตอบแทนหรือการติดพันในที่ดิน โดยมีข้อตกลงว่าให้โจทก์มีสิทธิเก็บกินในที่ดินด้วยการให้ผู้อื่นเช่า เพื่อเก็บค่าเช่าที่ดินเลี้ยง

ชีพจนตลอดชีวิต ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2532 โจทก์ป่วยไม่มีเงินรักษาเพราะยากไร้ ไม่มีทรัพย์สินพอเลี้ยงชีพจึงขอเงิน 9,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเช่าที่ดินที่จำเลยเก็บไว้แทน โจทก์จำเลยไม่ให้และไม่ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งค่าโจทก์ว่าอีแก่ตายเสียก็ดียิ่งไปทำไม เมื่อโจทก์ขอที่ดินคืน จำเลยค่าโจทก์ว่านาที่ให้แก่เอาคืนใส่ลงไปให้ อีแก่ ตอแหลพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยถ้าพูดไม่ดีจะด่าให้ยกโคตรเลย การกระทำของจำเลย เป็นการประทุษร้ายและหลังจากนั้นจำเลยก็เก็บค่าเช่าที่ดินจากผู้เช่าเสียเองไม่ให้โจทก์ ขอให้เพิกถอนการให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 16235 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกและพิพากษากลับเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้อง

จำเลยให้การว่า โจทก์จดทะเบียนยกให้ที่ดินแก่จำเลยเป็นการให้ที่มีค่าตอบแทน ทั้งมีค่าการติดพัน โดยจำเลยให้โจทก์เก็บค่าเช่าที่ดินจนกว่าโจทก์จะถึงแก่กรรม และเมื่อโจทก์ถึงแก่กรรมจำเลยจะทำศพให้จำเลยได้รักษาพยาบาลเลี้ยงดู โจทก์ไม่เคยด่าว่าหมิ่นประมาทโจทก์หรือทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า การยกให้ที่ดินพิพาทแก่จำเลยเป็นการให้เพื่อเป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 535(1) จึงถอนการให้ไม่ได้ พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาตามฎีกาโจทก์ในชั้นนี้มีเพียงว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่ายกให้ที่ดินพิพาทแก่จำเลยเป็นการให้เพื่อเป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท่นั้น เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีนอกคำฟ้องให้การหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฟ้องโจทก์ อ้างว่าโจทก์จดทะเบียนยกที่ดินพิพาทให้จำเลยโดยเสนหา จำเลยให้การว่ามีใช้การให้โดยเสนหาแต่เป็นการให้โดยมีค่าตอบแทนทั้งมีค่าการติดพันในที่ดินพิพาท โดยโจทก์กับจำเลยตกลงกันว่า จำเลยให้โจทก์เก็บค่าเช่าในที่ดินดังกล่าวจนกว่าโจทก์จะถึงแก่กรรม และเมื่อโจทก์ถึงแก่กรรมจำเลยก็จะออกค่าศพให้ เท่ากับจำเลยต่อสู้อยู่

ว่าการยกให้ที่ดินรายนี้ เป็นการให้ทั้งมีค่าการติดพันและเป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ ฉะนั้นแม้ศาลชั้นต้นจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าการให้ตามฟ้องเป็นการให้โดยมีค่าการติดพันหรือไม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ก็มีอำนาจวินิจฉัยว่าการให้ของโจทก์มิใช่เป็นการให้โดยมีค่าการติดพันแต่เป็นการให้เพื่อเป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดังกล่าวไม่ได้เป็นการวินิจฉัยนอกคำฟ้องคำให้การตั้งโจทก์ฎีกาแต่อย่างใด"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>